

1514165-07.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... por outros elementos de prova.

Nesse sentido: "Crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas - Materialidade e co-autoria devidamente comprovadas - Pretensa insuficiência de provas para a condenação afastada - Autoria comprovada pela delação do co-autor e por prova testemunhal - Condenação mantida - Recurso conhecido e não provido. 1. A prova testemunhal fundada na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514165-07.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514165-07.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Réu:

MICHEL SOUZA ARAUJO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

RONALDO DE OLIVEIRA (R.G. 44315003/SP) e MICHEL SOUZA ARAUJO (R.G. 52176876/SP) foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Conforme consta da denúncia, no dia 17 de junho de 2022, em horário incerto, na Rua Antonio Luiz Galvanezi Amato, n.º 31, Jd. Batalha, nesta comarca, RONALDO DE OLIVEIRA e MICHEL SOUZA ARAUJO, previamente ajustados e agindo com o mesmo propósito de desígnios com dois outros indivíduos não identificados, tentaram subtrair, para proveito comum, coisa móvel alheia mediante grave ameaça à vítima protegida J.E.J., seu cunhado e esposas, não se consumando por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo consta, as vítimas encontravam-se no interior do veículo GM/Onix, prata, à porta da residência de J.E.J. quando foram abordadas pelos réus e comparsas a bordo de duas motocicletas. Fazendo menção de portarem armas de fogo sob a roupa, anunciaram o assalto batendo com as mãos no vidro do carro e bradando: "perdeu, perdeu, perdeu".

Aterrorizado e temendo por suas integridades físicas, o cunhado de J.E.J. acionou o motor do GM/Onix e fugiu em alta velocidade. Assim que notaram que não estavam sendo perseguidos, comunicaram o fato à Polícia.

A subtração somente não se concretizou em razão da inesperada reação de uma das vítimas.

Pouco tempo depois, por volta das 21 horas, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando se depararam com os réus a bordo da motocicleta Y/YAMAHA, preta, 2011, placa EXG2771, no exato instante em que abordavam um casal na via pública. Assustados, empreenderam fuga. Perseguidos, foram detidos na altura do n.º 100 da Rua Doutor Paulo Leite de Oliveira, Raposo Tavares, nesta comarca. Nada de ilícito foi apreendido em poder deles.

Consulta ao COPOM acusou tentativa de roubo em circunstâncias semelhantes há pouco tempo, fazendo com que uma das vítimas fosse convocada para prestar esclarecimentos, oportunidade em que os reconheceu com segurança.

Em solo policial, os denunciados permaneceram silentes.

A denúncia foi recebida em 27 de junho de 2022 (fls. 127/128) e, em razão da necessidade de prevenção ao contágio do Covid-19, a audiência de instrução e julgamento foi designada na modalidade virtual (fls. 163/166).

Os réus foram citados (fls. 184/191). Respostas à acusação apresentadas a fls. 173/176 e 196. Afastada a possibilidade de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 203/204).

Durante a fase de instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de acusação e três testemunhas de defesa arroladas pelo réu MICHEL. Ao final, os réus MICHEL e RONALDO foram interrogados.

Encerrada a instrução, em debates, o representante do Ministério Público postulou a procedência da ação penal para condena os réus nos exatos termos da denúncia (fls. 331/341).

A defesa do réu RONALDO postulou a absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos IV, V ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, fixação de regime inicial aberto ou semiaberto e direito de recorrer em liberdade (fls. 346/359).

A defesa do réu MICHEL requereu o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal efetuado em solo policial. No mérito, postulou a improcedência da ação penal, com fulcro no artigo 386, incisos V e VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, a aplicação da detração penal e o direito de recorrer em liberdade (fls. 360/374).

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas.

Preliminarmente, afasto a tese defensiva que sustenta ser nulo o auto de reconhecimento pessoal de fls. 23.

Com efeito, ao longo da instrução criminal, restou esclarecido que a vítima protegida, tanto em solo policial quanto em Juízo, somente reconheceu, com absoluta certeza, o réu RONALDO como um dos autores do delito, conforme teor do termo de declarações de fls. 08/09 e do depoimento colhido sob o crivo do contraditório (mídia de fls. 324/325).

Entretanto, no auto de reconhecimento pessoal de fls. 23, constou o reconhecimento pessoal dos réus RONALDO e MICHEL.

O citado documento, por possuir parcial credibilidade, não será declarado nulo pelo Juízo, mas será valorado de acordo com o restante da prova produzida sob o crivo do contraditório.

Neste ponto, ressalto à defesa que eventuais irregularidades ocorridas no âmbito do Inquérito Policial não tem o condão de gerar nulidade dos atos do processo.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. NULIDADE DO INQUÉRITO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PEDIDOS PREJUDICADOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM DELITO DE HOMICÍDIO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - (...) Eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, cuja natureza é inquisitiva, não contaminam, necessariamente, o processo criminal, onde as provas serão renovadas. No caso, denúncia narrou de forma clara e precisa as circunstâncias dos fatos criminosos que são atribuídos ao

paciente, cuidando, ainda, de apontar indícios da sua suposta participação na empreitada criminosas, sendo certo que atende aos requisitos elencados no art. 41 do CPP, não podendo, portanto, ser acoimada de inepta. - A análise da configuração ou não de conexão entre o delito de roubo e o crime de homicídio praticado para assegurar a impunidade daquele demandaria um estudo aprofundado de provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. - Havendo indícios, trazidos pela denúncia, de conexão dos delitos, necessária se faz a produção da prova sob o rito do contraditório, para que, após, o juiz singular se manifeste quanto à competência do Júri para processar o feito, nos termos do art. 78, inciso I, do CPP. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC: 250321 SP 2012/0160198-7, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 23/04/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2013).

Superada a preliminar arguida, passo a conhecer o mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade dos réus RONALDO e MICHEL pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Ao final da instrução criminal é de rigor o reconhecimento da procedência da ação, apesar dos argumentos da nobre defesa.

A materialidade do delito de roubo restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 18/21), pelos termos de declarações das vítimas e testemunhas (fls. 04/05 e 08/09), auto de exibição e apreensão da motocicleta utilizada no crime (fls. 24/25), bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria também restou cabalmente comprovada. Vejamos:

Na fase policial, os réus permaneceram silentes (fls. 10/11).

Em Juízo, os réus, novamente, optaram pelo silêncio.

Em síntese, não há qualquer versão de MICHEL e RONALDO para os fatos, pois, em ambas as oportunidades em que puderam ofertá-la, optaram pelo direito constitucional de permanecer em silêncio.

De outro lado, entendo que a prova produzida pela acusação é apta a confirmar a materialidade e autoria delitivas, principalmente em razão da breve dinâmica dos fatos entre o roubo e a detenção dos réus, bem como pelos seguros e convincentes depoimentos da vítima e das testemunhas.

Em solo policial, a vítima protegida J.E.J. declarou que estava dentro do veículo Onix, cor prata, sentado no banco de passageiros da frente. O motorista era seu cunhado e, no banco de trás, estavam as suas respectivas esposas. Estavam na porta de sua residência, com o veículo parado, quando foram surpreendidos por duas motocicletas, com dois ocupantes em cada uma delas. Uma destas motocicletas se aproximou do vidro do motorista e anunciou o assalto, dizendo "perdeu, perdeu, perdeu" e batendo no vidro com as mãos. Não viram arma de fogo, mas que estes simulavam estar com algo debaixo da blusa. Se assustaram e seu cunhado que estava de motorista arrancou o carro e fugiu do local. Os infratores não foram atrás e nenhum pertence foi subtraído. Perguntado sobre as características dos indivíduos, disse que estava com pouca luminosidade no local devido à iluminação pública estar queimada, mas que conseguiu visualizar que um dos indivíduos que estava na motocicleta que os abordou tinha uma tatuagem de coroa na testa, acima do olho, e blusa avermelhada, e que ambos eram de cor de pele morena clara. Não visualizou os outros dois indivíduos que estavam na outra motocicleta, pois eles não se aproximaram, ficando do outro lado da rua dando cobertura. Não sabe precisar o modelo ou cor das motocicletas. Após o ocorrido, efetuaram a ligação 190 para noticiar a tentativa do crime. Posteriormente, recebeu ligação da Polícia Militar, que o buscou em casa para ir até o distrito policial efetuar eventual reconhecimento pessoal. Perguntado se viu os indivíduos antes de entrar no distrito policial ou se lhe foi mostrada alguma fotografia ou vídeo de qualquer suspeito do crime, respondeu que não. Perguntado se tem capacidade de efetuar o reconhecimento dos indivíduos que o abordaram para tentativa de roubo, respondeu que consegue reconhecer o indivíduo que possuía a tatuagem de coroa na região do rosto e estava de blusa vermelha (fl. 6).

Em Juízo, a vítima protegida J.E.J. declarou que estava chegando em casa. O cunhado

estava na direção do veículo, o depoente estava no passageiro da frente e as esposas estavam atrás. Quando seu cunhado terminava de manobrar o veículo, duas motos se aproximaram. Uma delas aproximou-se e bateu no vidro, dizendo "perdeu". O cunhado conseguiu arrancar o veículo, fugindo dos roubadores. Cada moto tinha dois ocupantes. Uma só abordou. A outra ficou do outro lado da rua. Não viu arma de fogo. Foi tudo muito rápido. Imaginou que estivessem armados. A sensação era de um assalto. As motos perseguiram o veículo até uma parte do caminho. Pediram socorro à Polícia Militar via 190, que marcou um encontro para tentar fazer um acompanhamento até a residência. Neste meio tempo, viram duas motos de policiais perseguindo uma moto parecida com aquela envolvida no assalto. A perseguição dos policiais à motocicleta ocorreu em local próximo à residência do depoente. Voltou para a casa. Depois, os policiais buscaram o depoente para fazer o reconhecimento na delegacia. Eles disseram que tinham prendido dois suspeitos e que era necessário ir até a delegacia para efetuar reconhecimento. Na delegacia, ficou na portaria aguardando o delegado chamar. Foi até uma sala com um espelho/vidro, onde havia duas pessoas, e reconheceu um deles de pronto e com certeza absoluta. O reconhecido ostentava uma tatuagem de coroa acima do olho. Viu a cabeça dele muito próxima ao vidro do carro. O olhar e a tatuagem de coroa marcaram a memória do depoente. Visualizou muito bem o rosto dele através do vidro do motorista. Ele estava de capacete e com a viseira aberta ou transparente. A imagem está bem clara em sua memória. O que ficou claro e indiscutível foi a fisionomia. Reconheceu de imediato o indivíduo. Tem 62 anos e nunca viu tatuagem semelhante antes. A iluminação no local estava mediana. Em frente de onde estava havia luz, ao lado não. Do lado do motorista havia luz. Tinha plena visão das proximidades do veículo. Não recebeu informações sobre os réus antes de ir à delegacia. Relatou o ocorrido e foi chamado pelo delegado para efetuar reconhecimento. Havia duas pessoas na sala de reconhecimento. Não tem condições de dizer se o indivíduo reconhecido estava no piloto ou na garupa, mas recorda-se do rosto dele no vidro. Foi tudo muito rápido e estava nervoso. Dentre quatro indivíduos, reconheceu o apresentado com o número 1 em audiência (réu RONALDO).

Importantíssimo o depoimento da vítima, isto porque vivenciou o crime, narrou com precisão os fatos e não conhecia os réus até aquela data, não tendo motivos para falsear a verdade no sentido de prejudicá-los.

As palavras da vítima são firmes e merecedoras de credibilidade, principalmente porque encontram plena consonância com o restante da prova.

Nesse sentido: "No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (Tacrím-SP-RT 484/320).

"Em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido" (Tacrím-SP- Relator Orlando bastos - RJD 18/194)."

"Em crimes tocados de clandestinidade, como é o roubo, sua palavra assume relevante significativo probatório, sendo que o reconhecimento pessoal do agente do delito, quando feito com segurança e presteza e em harmonia com outras provas é fonte segura de prova da autoria" (Tacrím- SP- AC- SC. Garcia - RJD 18/126).

"A palavra da vítima em caso de roubo deve prevalecer à do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (Tacrím-SP-AC- Rel. Celso Limongi - Jutacrím 94/341).

Assim, apesar dos argumentos da nobre defesa, é de grande valia o depoimento do ofendido, pois constrói com precisão a dinâmica do delito ocorrido.

A corroborar a palavra da vítima, há os relatos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante delito.

A testemunha ROBERTO, policial militar, reconheceu os réus e narrou que a equipe havia acabado de realizar a apreensão de uma motocicleta. Enquanto a transportavam para a companhia, visualizaram dois indivíduos numa moto abordando um casal, próximo a um ponto de ônibus. Este ponto de ônibus é conhecido como local de roubos. Eles viram a viatura e iniciaram a fuga no contrafluxo. As vítimas gritaram

"estavam roubando". Houve acompanhamento pela Raposo Tavares e Comunidade da Mandioquinha, até que eles caíram. A abordagem foi realizada junto com outras viaturas. Com eles, nada de ilícito foi encontrado. Havia a notícia que, cerca de meia ou uma hora antes, uma tentativa de roubo aconteceu pela área. Através do COPOM, a vítima do roubo anterior foi convidada a comparecer até a delegacia. O casal do ponto de ônibus não mais foi localizado pelas equipes. A vítima que compareceu à delegacia sofreu uma tentativa de roubo entrando na garagem de casa. Não conversou com essa vítima. Não sabe se houve reconhecimento. Os réus estavam de capacete. Não conhecia os réus. O depoente entrou recentemente para a Polícia. A testemunha HEVERTON, policial militar, reconheceu os réus e narrou que, enquanto estava recolhendo uma motocicleta, visualizou uma moto abordando um casal. O casal estava com as mãos para cima e gesticularam informando sobre o assalto. Deram voz de parada, mas eles se evadiram a bordo da motocicleta. Foi iniciado acompanhamento e, momentos após, os dois réus foram detidos. O COPOM, então, informou que, por volta das 18h daquela data, indivíduos em duas motos tentaram roubar um veículo. Fizeram contato com essa vítima do roubo do veículo, que foi conduzida ao DP. Na delegacia, o ofendido reconheceu os dois réus. A vítima contou que estava voltando do médico, quando, na porta de casa, foi abordada por duas motos. Os roubadores, de arma em punho, bateram no vidro, dizendo "perdeu, perdeu". A vítima reconheceu os dois rapazes (um deles, pela tatuagem) e a motocicleta. Com relação ao casal, este não mais foi localizado pelas equipes. Enquanto abordavam o casal, os réus estavam a bordo da moto. A perseguição durou cerca de 10 ou 15 minutos. Os réus falaram que não estavam roubando o casal. Sobre o roubo do veículo, falaram que não eram eles. Já prendeu um dos réus anteriormente (RONALDO), pois constava como procurado pela justiça, cerca de dois anos atrás. O casal estava a pé na via pública. Os réus estavam de capacete. A fuga foi imediata. Os réus somente foram identificados após a abordagem. O 190 havia registrado a tentativa de roubo do veículo e o COPOM irradiou. Diante disso, a vítima foi conduzida ao DP, onde os reconheceu. Com efeito, os policiais narraram de maneira uníssona que visualizaram os réus, a bordo de uma motocicleta, abordando um casal na via pública. Após empreenderem fuga ao perceberem a presença policial, foram alcançados e detidos. Em seguida, o COPOM irradiou uma tentativa de roubo envolvendo duas motocicletas. Diante disso, a vítima foi contatada, compareceu à delegacia, onde reconheceu os réus como autores do delito.

Quanto às palavras dos agentes da lei, nem se diga que não possuem valor probante. Nossos Tribunais já se posicionaram no sentido de reconhecer a validade dos depoimentos de policiais que atuam no caso, pois o exercício da função não os desmerece, nem torna suspeitos seus titulares, presumindo-se que eles digam a verdade, como quaisquer testemunhas. (TACrimSP - Rev. nº 341.752/9 - 5º Grupo de Câmaras - Rel. Evaristo dos Santos - J. 11.08.99 - RJTACRIM 45/467).

Aliás, já se firmou entendimento de que a palavra dos policiais é válida e merecedora de credibilidade, como qualquer outra testemunha, em especial se corroborada por outros elementos de prova.

Nesse sentido: "Crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas - Materialidade e co-autoria devidamente comprovadas - Pretensa insuficiência de provas para a condenação afastada - Autoria comprovada pela delação do co-autor e por prova testemunhal - Condenação mantida - Recurso conhecido e não provido. 1. A prova testemunhal fundada na palavra de policiais que realizam o flagrante é hábil a embasar juízo condenatório se corroborada por outros elementos de convicção e não houver concreto motivo de suspeição de tais testemunhos. 2. Para o reconhecimento do concurso de agentes, não é necessário que todos eles pratiquem atos de execução expressos no núcleo do tipo penal, basta que, de qualquer modo, concorram para o crime, pois concorrer significa, voluntária e conscientemente: contribuir, influir, cooperar, colaborar, ajudar e auxiliar." (TJPR - Ap. Criminal nº 290.659-4 - 3ª Câmara Criminal - Altônia - Relator Lilian Romero - J. 16.06.2005).

Por fim, há os relatos das testemunhas arroladas pela defesa do réu MICHEL, as quais não presenciaram os fatos e em nada puderam contribuir para a elucidação do caso.

A testemunha de defesa DIEGO THADEU RENE MUNIZ, em Juízo, disse que conhece o réu

MICHEL, pois já trabalharam juntos em diversos lugares. O réu sempre trabalhou. São motoboys. Ele é casado e tem filha. Nunca soube de nada que o desabonasse. Conhece há cerca de cinco anos. Não tem envolvimento com a família dele.

A testemunha de defesa SANDRA INACIO PEREIRA, em Juízo, disse que conhece o réu MICHEL, pois moravam próximos. Ele trabalha de motoboy, é esforçado e trabalhador. Conhece há muitos anos, ele ainda era adolescente. Nunca soube de nada que o desabonasse. Não conhece o corréu.

A testemunha de defesa GEOVANE CARLOS SIQUEIRA, em Juízo, disse que conhece o réu MICHEL do bairro, há cerca de três ou quatro anos. Nunca soube de nada que o desabonasse.

Pois bem.

Ao final da colheita da prova oral, passo à análise pormenorizada a materialidade e autoria do crime de roubo descrito na denúncia:

Verifico que o ofendido relatou com riqueza de detalhes a dinâmica do roubo, descrevendo a dinâmica dos fatos de forma segura e coesa, não abrindo margem a dúvidas no tocante à materialidade do delito.

No tocante à autoria, anoto o que segue:

A vítima protegida afirmou que, em solo policial, lhe foram apresentados dois indivíduos em sala própria, sendo que reconheceu um deles como sendo um dos autores do delito (réu RONALDO), principalmente em razão da tatuagem de coroa que o roubador ostentava acima dos olhos.

Durante o reconhecimento realizado em audiência, a vítima protegida tornou a reconhecer, com absoluta certeza, o réu RONALDO. Além disso, forneceu detalhes importantes a respeito das circunstâncias que possibilitaram o reconhecimento: estando no banco do passageiro, pôde ver com tranquilidade e luminosidade o rosto de RONALDO, inclusive sua tatuagem de coroa estampada em sua face, marca essa que lhe marcou a memória.

Quanto ao réu RONALDO é incontroversa a autoria delitiva.

No que tange ao réu MICHEL, é imprescindível a análise da dinâmica dos fatos para a confirmação de que também figurou como um dos autores do crime. Vejamos:

RONALDO e MICHEL foram surpreendidos pela Polícia militar logo após os fatos ora tratados, na mesma região, enquanto tentavam assaltar um casal na via pública, em circunstâncias muito semelhantes ao delito objeto destes autos, valendo-se, inclusive, do uso de uma motocicleta, demonstrando que, naquele dia, saíram às ruas para praticar crimes patrimoniais.

Portanto, se é certo que RONALDO era um dos assaltantes, não menos certo é que MICHEL era seu comparsa na empreitada criminoso, pois foi detido na sua companhia logo após, tentado assaltar um casal em via pública mediante o mesmo modus operandi.

A corroborar a brevidade entre o roubo e a detenção dos réus, há o seguinte trecho do relato da vítima: "As motos perseguiram o veículo até uma parte do caminho.

Pediram socorro à Polícia Militar via 190, que marcou um encontro para tentar fazer um acompanhamento até a residência. Neste meio tempo, viram duas motos de policiais perseguindo uma moto parecida com aquela envolvida no assalto. A perseguição dos policiais à motocicleta ocorreu em local próximo à residência do depoente. Voltou para a casa. Depois, os policiais buscaram o depoente para fazer o reconhecimento na delegacia. Eles disseram que tinham prendido dois suspeitos e que era necessário ir até a delegacia para efetuar reconhecimento".

Conclui-se, portanto, que os réus foram detidos pela Polícia Militar, já na tentativa de outro roubo, ainda nas proximidades, instantes após a vítima ter fugido.

Portanto, também é incontroversa a autoria delitiva no tocante ao réu MICHEL. Desta feita, diante da comprovação da materialidade e da autoria do delito, é de rigor a condenação dos réus.

A majorante relativa ao concurso de agentes é indiscutível, pois a vítima foi categórica ao narrar que os réus agiram em unidade de desígnios entre si e com mais dois indivíduos não identificados.

O delito deve ser reconhecido na modalidade tentada, uma vez a subtração somente não se concretizou em razão da inesperada reação de uma das vítimas.

Diante disso, comprovadas a materialidade e autoria do crime descrito na denúncia, não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu, ou extingam a punibilidade, de rigor a condenação dos réus RONALDO e MICHEL pelo crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase de aplicação da pena, observo que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, para cada réu.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, com relação a ambos os réus (fls. 38/42). Por isso, majoro a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA, para cada réu.

Não há circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, razão pela qual majoro as penas em 1/3 (um terço), fixando-as em 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 14 (CATORZE) DIAS-MULTA, para cada réu.

De outro lado, incide a tentativa como causa de diminuição. Assim, considerando o breve iter criminis percorrido, em que os réus anunciaram o assalto batendo com as mãos no vidro do carro e bradando: “perdeu, perdeu, perdeu”, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 02 (DOIS) ANOS E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E 04 (QUATRO) DIAS-MULTA para cada réu.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR os réus RONALDO DE OLIVEIRA (R.G. 44315003/SP) e MICHEL SOUZA ARAUJO (R.G. 52176876/SP), qualificados nos autos, cada um, à pena de 02 (DOIS) ANOS E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E 04 (QUATRO) DIAS-MULTA, cada dia-multa no valor mínimo legal, como incursos no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Incabíveis a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional das penas (artigos 44, e 77, “caput” do Código Penal), por falta dos requisitos legais.

Tendo em vista a reincidência específica, a quantidade da pena e a gravidade em concreto do delito, o regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO, em face do disposto no artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal, ainda que se considere o tempo em que os réus permaneceram presos preventivamente.

Neste sentido: “Ademais, o regime prisional inicial fechado é o mais adequado e também merece manutenção, considerada a finalidade primária de prevenção e reprovação da conduta criminosa, além da gravidade de tal conduta típica, fato que causa clamor público e instabilidade na paz social, constituindo uma resposta mais efetiva à criminalidade violenta, mormente considerando a crescente onda de roubo com grave ameaça ou/e à mão armada e de crimes violentos que assolam o País. O Tribunal tem decidido reiteradamente que o regime fechado é o único aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da quantidade da pena aplicável” (Ap. nº1.205.473/2 e 1.183.025/6 e também STF, RJTACrim 39/571 e no mesmo sentido TJSP JTJ 186/286, 188/315; RJTACrim 42/242, 43/222, 44/137).

Por terem permanecido presos durante o processo e porque ainda presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não faculto aos réus o direito de recorrer em liberdade. Recomendem-se os réus na prisão onde se encontram recolhidos. Oportunamente, expeçam-se as guias de recolhimento.

Custas devidas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA